

1001410-04.2022.8.26.0197

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... os riscos cobertos, consta apenas "roubo".

Ao se analisar o boletim de ocorrência (fls. 16) e demais relatos juntados com a petição inicial (fls. 18), restou incontroverso que não houve roubo ou furto qualificado, mas furto simples do compressor do ar condicionado, o qual encontrava-se instalado na parte de fora do estabelecimento.

Conquanto o autor informe que não recebeu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua João Mendes Junior, 626, Francisco Morato - SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001410-04.2022.8.26.0197 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001410-04.2022.8.26.0197

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Willian Castilho Swerts

Requerido:

Allianz Seguros S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais.

Relata o autor que, no dia 24 de novembro de 2021, contratou apólice de seguro junto à ré, visando proteção ao seu estabelecimento comercial - Consultório Odontológico, situado na Rua Gerônimo Caetano Garcia, n.º 82, nesta comarca. Aduz que, no momento da contratação, não houve vistoria no estabelecimento, apenas a informação de que o imóvel estaria coberto pelo seguro nos casos estipulados no contrato, que também não foi fornecido. Sustenta que, no dia 17 de fevereiro de 2022, durante a madrugada, houve um furto no estabelecimento, ocasião que o

condensador de ar-condicionado, que encontrava-se posicionado na marquise do prédio, fora subtraído. Em razão disso, realizou Boletim de Ocorrência junto à Delegacia de Polícia e, posteriormente, acionou a ré, a qual informou que o evento noticiado não está amparado pelas condições contratuais da apólice, posto que o fato enquadra-se na classificação de furto simples, o que está excluído de cobertura pelo seguro. Afirma que, por necessitar de ar-condicionado em seu estabelecimento, comprou um novo condensador, pelo qual pagou o valor de R\$2.600,00. Por todo o exposto, requer a condenação da ré no ressarcimento do valor de R\$2.600,00, sem prejuízo da reparação por danos morais.

Com efeito, os documentos de fls. 12/15 comprovam que, no dia 24 de novembro de 2021, o autor celebrou com a ré contrato de seguro para o seu estabelecimento comercial, no qual estipulou-se os riscos cobertos pela apólice, bem como o limite de indenização.

Segundo constou no boletim de ocorrência, no dia 17 de fevereiro de 2022, o compressor do ar-condicionado da clínica do autor fora furtado (fls. 16), tendo a ré se recusado a efetuar o pagamento da indenização, sob a alegação de que o evento não está amparado pelas condições contratuais da apólice (fls. 18/21).

Em sede de contestação, a ré enfatiza que responde pelos riscos pré-determinados ocorridos durante a vigência da apólice de seguro, com observância aos limites máximos de indenização por cobertura contratada e da garantia da apólice. Explica que, após a comunicação do sinistro, os prepostos realizaram uma vistoria indireta e procederam à análise dos documentos enviados pelo segurado, sendo constatado que se trata de furto simples, haja vista que a condensadora do ar condicionado ficava instalada do lado de fora do estabelecimento, ou seja, não houve arrombamento ou rompimento de obstáculo, portanto, se enquadra nos riscos excluídos.

No presente caso, os fatos narrados não conduzem às consequências jurídicas pretendidas pelo autor.

Isso porque, o contrato de seguro firmado entre as partes para proteção da clínica odontológica do autor não tem cobertura para furto simples, estando expresso no documento de fls. 13/14 que, dentre os riscos cobertos, consta apenas "roubo".

Ao se analisar o boletim de ocorrência (fls. 16) e demais relatos juntados com a petição inicial (fls. 18), restou incontroverso que não houve roubo ou furto qualificado, mas furto simples do compressor do ar condicionado, o qual encontrava-se instalado na parte de fora do estabelecimento.

Conquanto o autor informe que não recebeu as condições gerais do contrato de seguro, onde estão descritos os riscos excluídos, possuía plena ciência de que a cobertura se limitava aos casos de roubo.

Importante registrar que a cláusula de limitação do risco está em conformidade com as regras do Código de Defesa do Consumidor, portanto, não é abusiva ou nula, não coloca o segurado em desvantagem exagerada e, tampouco, é incompatível com a boa-fé ou a equidade.

Ressalta-se que o prêmio desembolsado pelo autor foi calculado com base nos riscos expressamente assumidos pela seguradora, a qual está obrigada a indenizar somente os riscos predeterminados, não respondendo por aqueles que excedam aos riscos limitados ou particularizados na apólice.

Nos termos do artigo 757 do Código Civil: "Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados".

Assim sendo, considerando que o evento descrito está caracterizado como risco excluído de cobertura, prevista apenas para o caso roubo (fls. 164/166); não há que se falar em condenação da ré na reparação pelos danos materiais suportados pelo autor.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

Apelação cível - contrato de seguro residencial - ação de cobrança indenizatória - desfecho, na origem, de improcedência - inconformismo do autor - inconsistência - subtração de aparelho celular dentro da moradia - recusa indenizatória alicerçada em caracterização de risco não coberto (furto simples) - regularidade - exegese do artigo 757, "caput" do Código Civil - sentença preservada - recurso improvido, com

majoração da verba honorária - artigos 85, § 11º, Código de Processo Civil. (TJSP; Apelação Cível 1004736-84.2019.8.26.0032; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/01/2022; Data de Registro: 17/01/2022);

Seguro residencial. Ação de indenização. Relação de consumo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Seguradora que pleiteou indenização pela ocorrência de furto em sua residência. Imóvel desocupado. Ausência de sinais de rompimento de obstáculo. Situação fática não coberta pelo contrato de seguro. Contrato que aponta com precisão os riscos cobertos pelo seguro, nos termos do artigo 757 do Código Civil. Ausência de violação ao direito de informação da consumidora. Ausência de indícios do alegado comprometimento cognitivo. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1001201-92.2018.8.26.0288; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ituverava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/08/2021; Data de Registro: 20/08/2021);

No que diz respeito ao pedido de danos morais, verifico que, de igual maneira, não merece acolhimento, tendo em vista que a seguradora ré não praticou nenhuma conduta ilícita, ao contrário, agiu de acordo com o pactuado.

Ademais, não vislumbro qualquer ofensa a direito da personalidade, tratando-se de mero desacordo contratual.

Por fim, conforme assinala RUI STOCO: "Não basta a afirmação da vítima de ter sido atingida moralmente, seja no plano objetivo como subjetivo, ou seja, em sua honra, imagem, bom nome, tradição, personalidade, sentimento interno, humilhação, emoção, angústia, dor, pânico, medo e outros. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado, com a ocorrência de um dos fenômenos acima exemplificados, posto que a ofensa que atinge o bem estar psicofísico do indivíduo deve apresentar certa magnitude para ser reconhecida como prejuízo moral, de sorte que o mero incômodo, o enfado e o desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem de suportar em razão do cotidiano não podem servir de fundamento para a reparação extrapatrimonial" (TJSP - 3ª. Câmara. Dir. Público - Ap. 100.586-5/0 - Rel. RUI STOCO - julgado em 22.05.2001- voto 2437/01), citado em "Tratado de Responsabilidade Civil", Editora RT, 6ª. ed., 2004, p. 1673.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, o que faço com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte vencida nas verbas de sucumbência, com fundamento no artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

O prazo para recorrer desta sentença é de 10 dias úteis a contar da intimação.

No sistema dos Juizados Especiais, em caso de interposição de Recurso Inominado, o valor do preparo deverá ser calculado de acordo com as informações disponibilizadas no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, especificamente, no item 12

(<https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/TaxaJudiciaria>), com recolhimento pela guia DARE, somado às despesas previstas no Comunicado CG nº 1530/2021, que deverão ser recolhidas pela guia FDT, tudo em conformidade com o que dispões o art. 54, Parágrafo único, da lei 9.099/95. Assim sendo, o valor da causa, para efeito de cálculo do preparo recursal (primeira e segunda parcelas, conforme incisos I e II, do art. 4º., da Lei Estadual nº. 11.608/2003), deverá ser atualizado monetariamente, consoante o item 12 do COMUNICADO CG nº 1530/2021, com as alterações do CG nº 489/2022: 12. No sistema dos Juizados Especiais, em caso de interposição do Recurso Inominado, deverá ser elaborada certidão antes da remessa dos autos ao Colégio Recursal. Ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, o preparo corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs (GUIA DARE - cod nº 230-6); b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda, no importe de 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de condenação fixada na sentença (GUIA DARE - cod nº 230-6); c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente

utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para bloqueio e pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais, etc - GUIA FEDTJ cod n.º 120-1); d) e os honorários do conciliador, caso tenha havido audiência de conciliação entre as partes do processo, se for o caso. O preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos. O valor do preparo deve ser recolhido no prazo de até 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação. Não existe possibilidade de complementação, caso haja recolhimento de valor inferior ao devido, conforme restou pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg na Rel 4.885/PE). Para início da fase de cumprimento de sentença, o peticionamento deverá observar os termos do Comunicado CG nº 1789/2017.

P.I.

Francisco Morato, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA